

산업재산권 관리규정

[시행 2024. 12. 30.] [규정 제591호., 2024. 12. 24. 일부개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 인천국제공항공사(이하 “공사”라 한다)에 근무하는 모든 임직원(이하 “직원”라 한다)의 직무발명에 관한 사항을 규정함으로써 산업재산권을 보호 장려함과 아울러 발명자의 권익을 보장하여 산업재산권의 합리적인 관리 운영 도모를 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “산업재산권”이란 특허법, 실용신안법, 디자인보호법 또는 상표법에 따라 등록된 특허권, 실용신안권, 디자인권 및 상표권을 말한다.
2. “발명”이라 함은 특허법, 실용신안법 및 디자인보호법의 규정에 의해 보호 대상이 되는 발명, 고안 및 창작을 말한다.
3. “직무발명”이라 함은 직원이 발명한 것이 성질상 공사의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 직원들의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.(상표권 제외)
4. “자유발명”이라 함은 직무발명 이외의 발명을 말한다.
5. “발명자”라 함은 직무 또는 자유발명을 한 직원을 말한다.
6. “공동발명자”란 2인 이상의 자가 실질적으로 협력하여 하나의 발명을 완성시킨 자를 말한다.
7. “주관부서”라 함은 공사의 산업재산권의 관리·보상 등의 업무를 총괄하는 부서를 말한다.
8. “운영부서”라 함은 산업재산권별 권리내용과 가장 관련성이 있는 업무를 관장하고, 공사의 산업재산권 또는 제3자로부터 도입된 산업재산권을 공사 내부에서 사용하는 부서를 말한다.
9. “출원유보”라 함은 직무발명의 공개로 인하여 공사에 중대한 손해를 야기할 우려가 있다고 판단되는 경우 발명자의 동의를 얻은 후 당해 발명의 출원을 유보하는 것을 말한다.
10. “전용실시권”이라 함은 산업재산권자 외의 제3자가 계약에 의해 정해진 범위 내에서 당해 발명을 독점·배타적으로 실시할 수 있는 권리를 말한다.

11. “통상실시권”이라 함은 산업재산권자 외의 제3자가 계약에 의해 정해진 범위 내에서 당해 발명을 실시할 수 있는 권리를 말한다.
12. <삭제 2024. 1. 31.>
13. “대행기관”이란 산업재산권과 관련된 업무를 위임·위촉할 수 있는 특허법인, 특허법률사무소 등을 말한다.
14. “양도”란 산업재산권에 대한 소유권을 제3자에게 이전하는 것을 말한다.
15. “실시권 허락”이란 산업재산권, 기술자료 제공 등을 통하여 제3자에게 기술 사용권을 제공하는 것을 말한다.
16. “기술료”란 산업재산권의 실시권 허락 또는 양도 등의 대가로써 받는 금액을 말한다.
17. “수익금”이란 산업재산권의 실시 또는 처분에 따라 1회계 연도 내에 발생한 기술료에서 직접비용(산업재산권 출원·등록 비용, 기술이전이나 사업화를 위해 사용한 비용 등)을 공제한 금액을 말한다.
18. “선출원”이란 직무발명 시기에 관계없이 특허청에 먼저 출원하는 행위를 말한다. <신설 2024. 12. 24.>

제3조(준용 및 적용범위) 이 규정은 업무수행 과정 또는 결과로 발생된 산업재산권의 청구, 등록 및 사후관리에 관한 내부업무에 적용한다. 다만, 관련 법령이나 다른 규정, 계약서 등에 특별히 정한 경우에는 그에 따른다.

제3조의2(관리부서 지정 및 임무) ① 주관부서의 임무는 다음의 각 호와 같다.

1. 산업재산권에 관한 제도수립 및 운영
2. 직무발명심의위원회 운영 및 직원 발명에 대한 공사의 권리승계 및 출원여부 등 심사
3. 산업재산권 출원 및 직원 발명 지원 업무
4. 권리공유계약 및 기술이전협약 체결
5. 기술료 징수 및 보상금 지급
6. 산업재산권 자산 관리 및 민원처리 지원
7. 산업재산권 대행법인 선정 및 관리
8. 산업재산권 활용실태조사 실시 및 총괄 관리

② 운영부서의 임무는 다음의 각 호와 같다.

1. 삭제 <2016. 8. 30.>
2. 권리실시 및 활성화 방안강구
3. 권리공유계약 및 기술이전협약 체결 지원
4. 산업재산권 민원처리

5. 산업재산권 활용계획 및 활성화 방안 수립(연 1회)
6. 기타 주관부서장의 검토요청에 대한 협조
7. 공동출원협약 체결

제4조(권리의 승계) ① 공사는 직원의 직무발명에 대하여 그 등록을 받을 수 있는 권리와 산업재산권을 승계한다. 다만, 공사가 그 권리를 승계할 필요가 없거나 가치가 없다고 판단하는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 직원과 제3자가 공동으로 직무발명을 한 경우 공사는 직원이 가지는 권리의 지분만을 승계한다.

③ 발명자 및 주관부서는 공사가 직무발명에 대하여 그 등록을 받을 수 있는 권리 또는 산업재산권을 승계할 것을 결정한 경우에는 지체 없이 그 권리의 이전에 관한 절차를 취하여야 한다.

④ 제3항에 따른 권리 이전과 관련하여 이미 발명자의 명의로 특허 등을 출원한 경우에는 그 출원 명의를 공사로 변경하고, 발명자의 명의로 산업재산권 등록이 이루어진 경우에는 해당 산업재산권을 공사로 이전하는 절차를 취하여야 한다.

⑤ 공사가 발주하는 위탁용역 또는 연구개발(이하 “위탁용역 등”이라 한다)에 의하여 발생하는 산업재산권은 공사가 이를 승계함을 원칙으로 한다. 다만, 계약에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따른다.

⑥ 제5항의 규정에 따른 계약을 체결하고자 하는 부서장은 산업재산권을 공사가 최대한 확보할 수 있도록 산업재산권의 귀속 또는 권리의 배분, 권리 확보 절차, 제반수수료의 분담 및 관리, 기술료의 배분, 비밀 유지 등에 필요한 사항을 계약서에 명시하여야 한다.

⑦ 직원이 발명신고 의무를 위반하거나 제1항에 반하여 공사에 권리를 승계하지 아니하고 개인 스스로 또는 제3자를 통하여 산업재산권을 출원하여 권리를 획득하였을 경우 공사는 그 권리를 양수할 권리를 갖는다.

제2장 발명의 신고 및 출원

제5조(발명의 신고) ① 직원이 직무발명 또는 공사에 양도하고자 하는 자유발명을 한 경우에는 지체 없이 다음 각 호의 서류를 작성하여 해당 차수의 직무발명 심의위원회 안건 조회 마감일까지 주관부서장에게 신고 및 제출하여야 한다. <개정 2024. 12. 24.>

1. 특허권, 실용신안권, 디자인권의 출원
 - 직무발명 신고서(별지 제1호 서식)
 - 발명 상세설명서(별지 제2, 9호 서식)

2. 삭제 <2016. 8. 30.>

② 공사가 제4조 제5항에 따라 위탁용역 등의 결과로 발생한 산업재산권을 승계하기 위해 필요한 때에도 제1항과 같다.

제6조(출원심의) ① 주관부서장은 제5조에 의한 직무발명신고서를 접수한 때에는 이를 심사의뢰일로부터 90일 이내에 직무발명 심의위원회를 구성하고, 별표 2에 따라 권리 승계 및 출원 여부 등을 결정해야 한다. 다만, 심의요청사항이 없는 등 필요하다고 인정하는 경우 소집시기를 조정할 수 있다.

② 삭제 <2016. 8. 30.>

제7조(직무발명 심의위원회의 구성) ① 직무발명에 관한 주요사항을 효율적으로 심의하기 위해 제8조의 의결사항 발생시 직무발명 심의위원회를 구성하되 위원장이 소집하며 동 위원회는 위원장 1인을 포함한 7인 이하로 구성한다.

② 위원장은 주관부서장으로 하고 위원은 기술의 지식과 경험이 풍부한 3급 또는 책임연구원 이상의 직원 중에서 위원장이 지명하는 자로 한다. <개정 2024. 12. 24.>

③ 제2항에도 불구하고 직무발명 심의위원회 안건이 중대 사항 결정이 아닌 제8조 제6호의 직무발명 신규 출원 등 단순 행정적 의사결정인 경우, 위원장은 주관부서의 팀장으로 대체할 수 있다. <신설 2024. 12. 24.>

④ 위원회는 위원장을 포함한 4인 이상의 위원 출석으로 개최하고 출석 위원과 반수의 찬성으로 의결한다. 단, 가부동수일 경우에는 위원장의 결정에 따른다.

⑤ 위원장은 주관부서 직원을 간사로 두어 심의 안건을 정리하고 사무를 처리할 수 있다.

⑥ 위원장은 직무발명과 관련한 사항을 심의·의결함에 있어 필요하다고 인정할 때에는 발명자 또는 관계자를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

⑦ 전문적이고 법률적인 사항의 조사 및 자문을 구하기 위하여 필요한 경우 외부 전문가를 표결권이 없는 자문역으로 위원회에 참여시킬 수 있으며, 이 경우 별도의 기준을 정하여 수당 및 여비를 지급할 수 있다.

⑧ 주관부서장은 효율성 및 사안의 긴급성 등을 감안하여 서면의결로 심의를 대체할 수 있다.

제8조(직무발명 심의위원회 의결사항) 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 삭제 <2010. 5. 26.>
2. 삭제 <2010. 5. 26.>
3. 제12조에 의한 재심청구에 관한 사항
4. 삭제 <2010. 5. 26.>
5. 산업재산권의 양도, 실시허락 및 기타 처분에 관한 사항
6. 직무발명의 출원(PCT출원 또는 각국 해외출원을 포함한다), 등록, 권리승계, 유지, 포기(불승계결정)에 관한 사항
7. 등록 보상금 지급 여부에 관한 사항 <신설 2024. 12. 24.>
8. 기타 사장이 필요하다고 인정하는 사항 등

제9조(출원 등의 결정 및 통보) ① 직무발명 심의위원회는 제5조 규정에 따라 신고된 발명에 대하여 출원결정기준(별표 2) 및 별지 제10, 10-1호에 의해 출원 및 공사의 권리 승계여부 등을 결정한다.

② 주관부서장은 발명심사 평가를 위하여 필요한 경우 외부전문가의 자문의뢰를 실시할 수 있다.

③ 주관부서장은 제1항에 의해 결정된 사항에 대하여 별지 제5호 서식에 따라 운영부서장 및 발명자에게 통보하여야 한다.

제10조(출원 및 출원유보) ① 직무발명에 대한 특허 등을 받을 수 있는 권리를 공사가 승계하기로 결정한 때에는 주관부서에서는 정해진 절차에 따라 특허 등의 출원을 진행하여야 한다. 단, 해외출원의 경우 운영부서에서 출원국가 결정 등 세부출원계획을 수립 후 주관부서의 협조를 득하여 공사 협약 대행법인에 출원 의뢰를 실시한다. <개정 2024. 12. 24.>

② 발명자와 운영부서는 주관부서 또는 대행기관의 요청시 출원 및 등록에 필요한 서류작성에 협조하여야 하며 출원 및 등록에 관한 진행 사항을 수시로 파악하여 거절사유가 발생하지 아니하도록 노력한다.

③ 공사는 직무발명의 공개로 인해 공사에 중대한 손해를 야기할 우려가 있다고 판단되는 경우 그 직무발명을 한 직원의 동의를 얻은 후 당해 발명의 출원을 유보할 수 있으며, 출원유보에 대한 보상금은 당해 발명이 산업재산권으로 보호되지 아니함으로써 그 발명자가 받게 되는 경제적 불이익을 고려하여 직무발명 심의위원회에서 별도로 정한다.

제11조(권리의 공사귀속) 특허 받을 수 있는 권리를 공사가 승계하기로 결정한 경우 발명자의 특허 받을 수 있는 권리는 별도 양도절차 없이 자동적으로 공사에 귀속된다.

제12조(재심청구) ① 제9조 제2항에 의거 심사결과를 통보받은 발명자는 그 심사결과에 대하여 이의가 있을 경우 통보받은 날로부터 20일 이내에 재심을 청구할 수 있으며, 이 경우 주관부서장은 직무발명심의위원회에 상정하여 재심하도록 하여야 한다.

② 제1항의 재심을 청구하고자 하는 발명자는 별지 제6호 서식의 재심신청서를 작성한 후 주관부서에 제출하여야 한다.

③ 주관부서는 재심신청서를 접수받은 날로부터 50일 이내에 직무발명심의위원회를 구성·회부하여 심의한 후 재심결과를 발명자에게 통보하여야 한다.

제13조(출원의 제한) ① 발명자는 공사가 직무발명에 대한 권리를 승계하지 않기로 결정한 후가 아니면 임의로 직무발명을 출원하거나 그 등록을 받을 권리를 제3자에게 양도하여서는 아니 된다. 단, 주관부서장이 긴급하게 출원할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 공사 또는 발명자 명의로 선출원할 수 있다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 발명자가 직무발명을 본인명의로 출원하거나 그 등록을 받을 권리를 제3자에 양도함으로써 공사에 손해가 발생한 경우에는 그 손해에 상당하는 금액을 배상하여야 한다.

③ 발명자는 제1항에 따라 선출원을 한 경우 즉시 그 내용을 증명할 수 있는 사업계획서 또는 협약서 등을 선출원사유서(별지 제11호 서식)와 함께 주관부서장에게 제출하여야 하며, 발명승계가 결정된 이후 출원인 변경 등의 권리양수 절차에 협조하여야 한다.

④ 발명자는 선출원과 관련한 업무를 주관부서에서 지정한 대행기관 외에 위임하고자 할 경우 주관부서와 사전협의하여야 한다. 단, 현업부서 또는 연구부서에서 사업기간 및 연구개발기간 내 산업재산권 출원 등 불가피하게 신속한 선출원이 필요하다고 판단한 경우 타 대행법인으로 선출원 절차 진행 후 주관부서에 통보해야 하며, 제4조 제4항에 따라 해당 안전을 직무발명 심의위원회의 권리승계 심의에 상정해야 한다. <개정 2024. 12. 24.>

⑤ 발명자가 주관부서장의 사전승인 없이 직무발명을 선출원하는 과정에서 지출한 비용은 보상하지 아니한다.

제14조(출원 포기하기로 결정된 발명의 처리) ① 공사의 명의로 출원하지 아니

하기로 최종 결정된 직무발명에 대하여 그 발명자는 본인 또는 제3자의 명의로 출원하거나 그 권리의 일부 또는 전부를 양도할 수 있으며 관련 비용은 본인 또는 제3자 부담으로 한다. 다만, 출원하지 아니하기로 한 결정이 발명내용의 미완성, 불명확 등을 이유로 하는 경우에는 이에 해당되지 아니 한다.

② 제1항의 규정에 의하여 발명자 본인의 명의로 출원되어 등록된 발명을 공사가 실시하고자 하는 경우 공사는 그 발명에 대한 통상실시권을 갖는다. 이 경우 공사는 출원, 등록에 따른 소요 비용 및 관련 보상 등에 대해 본 규정에 의거 집행한다.

③ 제1항의 규정에 의하여 발명자 본인의 명의로 출원되어 등록된 발명을 제3자에게 양도하거나 실시허락하고자 하는 경우 발명자는 공사에 우선적으로 제의하여야 한다.

제15조(공동출원) ① 제4조 제2항과 같이 제3자와 공동으로 개발한 발명 또는 상호 합의된 발명에 대해서는 공동의 명의로 출원할 수 있다.

② 공동출원을 하고자 하는 경우 운영부서장은 출원 전까지 공동출원협약서(별지 제12호 서식)를 체결하여 주관부서장에게 제출하여야 한다.

③ 주관부서장은 공동출원한 발명이 산업재산권으로 등록된 때에는 운영부서장 및 권리공유자와 협의하여 권리공유계약서(별지 제13호 서식)에 따라 그에 관한 계약을 체결하여야 한다.

④ 주관부서장은 제3항에 따른 권리공유계약서 체결 시 발명자의 의견을 청취하여야 한다.

⑤ 제2항, 제3항 및 제4항에도 불구하고 별도의 계약에서 따로 정하는 경우 그에 따른다.

제16조(등록) 출원된 산업재산권의 등록이 완료되어 특허청 또는 대행기관이 등록 사실을 통보한 경우 주관부서장은 운영부서장 및 발명자에게 이 사실을 통보하고 후속 업무를 추진한다.

제17조(대행기관 지정) ① 주관부서장은 발명 기술 분야, 처리비용, 대행기관의 규모 및 업무처리능력 등을 감안하여 적절한 대행기관을 선정하고 약정서를 체결한 후 해당 특허업무를 위임할 수 있다. 다만, 특허업무를 수행함에 있어 불성실하다고 판단되는 대행기관은 약정서의 유리한 조건에도 불구하고 향후 대행기관의 지정에 배제시킬 수 있다.

② 운영부서장은 제 1항의 약정 체결기관 이외의 대행기관에 특허업무를 의뢰

할 경우에는 해당 차수의 직무발명 심의위원회 안건 조회 마감일까지 주관부서장과 협의하여 실시한다. <개정 2024. 12. 24.>

제3장 비용처리 및 사후관리

제18조(비용처리) ① 공사는 권리를 승계하기로 한 직무발명 건에 대한 출원 및 권리유지에 소요되는 비용을 예산의 범위 내에서 부담한다. 다만, 공사 외부로부터 연구비를 지원 받은 발명이거나, 직원 이외의 자와 공동으로 완성한 발명에 대해서는 그 발명에 대한 지분 및 계약에 따른다.

② 출원 및 권리유지에 소요되는 비용은 관납료 및 대행기관의 수임료 등 출원 및 그 이후에 소요되는 모든 비용을 의미한다.

③ 관납료의 지급은 특허법 등 관련 법령에 정해진 바에 따른다.

④ 대행기관의 수임료는 제17조 제1항의 약정서에서 정한 비용기준을 원칙적으로 적용한다. 다만, 약정서가 없거나 국제특허업무에 관한 비용인 경우에는 통상적으로 적용되는 관례에 따라 상호 협의하여 합리적인 비용으로 한다.

⑤ 발명기술의 심사과정에서 거절이유 발생 시 후속업무 조치와 관련된 비용에 관하여는 제3항의 규정을 준용한다.

제19조(사후관리 및 활용) ① 산업재산권에 관한 일반현황은 주관부서장이 총괄관리 한다. 다만, 개별기술에 대한 세부사항은 발명자 또는 운영부서장이 보호 및 관리하여야 한다.

② 산업재산권의 유지 및 관리를 위한 제반 처리는 주관부서에서 수행한다.

③ 발명자 및 운영부서는 등록된 산업재산권이 당초 목적에 따라 적극적으로 활용하도록 노력하여야 한다.

제19조의2(권리의 실시) ① 운영부서장은 경영목표의 효율적 달성과 기술개발의 촉진을 위하여 산업재산권 관계법령과 공사가 보유한 권리범위 내에서 공사의 산업재산권을 최대한 공사에 이익이 되도록 실시하여야 한다.

② 운영부서장은 소관 산업재산권에 대하여 대외 확대보급과 기술료 수입 창출을 위한 활성화 방안을 강구하고 제3자에 대한 통상실시권 허락을 주관부서장에게 요청할 수 있다.

제19조의3 <삭제 2024. 1. 31.>

제19조의4(실시권 허락 및 양도) ① 주관부서장은 운영부서장 또는 발명자의 요청시 직무발명 심의위원회의 심의를 거쳐 산업재산권에 대한 실시권을 제3자에게 범위를 정하여 허락하거나 양도할 수 있다.

② 실시권에 대한 허락은 통상실시권 허락을 원칙으로 한다. 다만, 필요한 경우에는 전용실시권 허락을 할 수 있다.

③ <삭제 2024. 1. 31.>

제19조의5(실시권 허락 및 양도의 원칙) ① 공사가 제3자에게 발명의 실시를 허락하거나 산업재산권을 양도하고자 하는 경우 주관부서장은 운영부서장 및 협약상대자와 협의하여 기술이전협약서(별지 제14호 서식) 및 기술이전 관련 서류(별지 제16~19호 서식)에 따라 그에 관한 협약을 체결하여야 한다.<개정 2024. 12. 24.>

② 주관부서장은 제1항에 따른 기술이전협약서 체결 시 발명자의 의견을 청취하여야 한다.

③ 제1항에 따른 실시권 허락 및 양도는 유상을 원칙으로 한다. 다만, 정부의 권고나 공사의 경영방침에 따라 필요한 경우에는 무상으로 할 수 있다.

④ 유상으로 산업재산권의 실시권을 허락하거나 양도하는 경우의 협약조건은 다음 각 호의 기준에 따라야 한다.

1. 기술료는 선급기술료(정액)와 경상기술료(매출액 대비 정율(3% 이상으로 협의한 비율)×공사권리지분)로 구분하며, 부가가치세는 별도로 한다. <개정 2024. 12. 24.>

2. 기술료 정산은 회계연도 종료일로부터 3개월 이내에 매출액 관련 서류를 공인 회계사 등의 확인을 거쳐 공사가 지정하는 계좌에 입금하는 방식으로 하여야 한다. 단, 기한까지 납부하지 아니한 경우 지연기간에 따른 연체료를 가산하여 납부하여야 한다.

3. 협약기간은 협약체결일로부터 3년으로 하며, 협약기간 만료 전 기간연장을 요청하였을 경우 특별한 사유가 없는 한 우선 협상하여야 한다.

⑤ 제4항에도 불구하고 협약의 성격 등에 비추어 협약조건 조정이 불가피한 것으로 주관부서장이 인정하는 경우에는 협약상대자와 협의하여 협약조건을 조정할 수 있다.

제20조(권리의 유지 및 포기) ① 주관부서장은 보유중인 산업재산권의 효율적 관리를 위해 다음 각 호에 해당하는 경우, 운영부서 또는 발명자의 의견을 기초로 직무발명 심의위원회에 상정하여 심의 결과에 따라 그 권리를 양도, 폐기,

갱신할 수 있다.

1. 권리 존속기간 내에 기술적 및 경제적인 가치가 없다고 판단되는 경우
 2. 운영부서장 또는 발명자가 당해 권리 유지 필요성이 없다고 판단하여 폐기를 요청하는 경우. 이 경우, 산업재산권 권리유지 포기심의서(별지 제7호 서식)를 작성하여 주관부서장에게 제출하여야 한다.
 3. 등록 이후 5년간 활용실적이 없는 경우
- ② <삭제 2024. 1. 31.>
- ③ 주관부서장은 필요시 권리유지에 필요한 연차료 지급 및 관리 등에 대한 업무는 대행기관 또는 약정업체에 의뢰하여 처리한다.
- ④ 위 제1항에 따라 포기 등이 결정된 경우 주관부서장은 발명자와 협의하여 해당 산업재산권을 발명자에게 이전할 수 있다.

제21조(발명에 대한 보상) ① 공사가 산업재산권을 받을 권리 또는 산업재산권을 승계한 때에는 당해 발명자에게 다음 각 호에 따라 정당한 보상금을 지급하여야 한다.

1. 출원/등록보상금 : 산업재산권 출원/등록일로부터 6개월 이내 지급
 2. 실시/처분보상금 : 1년 단위로 집계하여 기술료가 납부된 다음연도 상반기 이내 지급
- ② 보상은 다음 각 호와 같이 출원보상, 등록보상, 실시/처분보상으로 구분하며 보상금은 별표1에 따라 지급하되 여건을 고려하여 현금 또는 현물 등의 방법으로 할 수 있다.
1. 출원보상금 : 직무발명이 출원되었을 때 지급하는 보상금
 2. 등록보상금 : 직무발명이 등록되었을 때 지급하는 보상금
 3. 실시·처분보상금 : 직무발명에 대한 권리의 양도 또는 실시하여 등의 처분으로 인하여 수익금이 발생하였을 경우 지급하는 보상금
- ③ 삭제 <2010. 5. 26.>
- ④ 공사가 무상으로 제3자에게 산업재산권에 대하여 전용실시권을 설정 또는 통상실시권을 허락하거나 무상으로 직접 실시하는 등의 처분을 한 경우에는 제2항 제3호의 지급기준에 준하여 산출된 금액을 실시보상금으로 지급하여야 한다.
- ⑤ 제2항의 실시보상금은 당해 발명의 처분으로 인하여 공사에 수익이 발생하는 동안 매년 지급하되, 이를 분할 지급할 수 있다.
- ⑥ 보상금을 받을 수 있는 권리를 가진 발명자가 2인 이상일 경우에는 발명자

별 지분 비율에 따라 지급한다. 다만, 지분의 정함이 없으면 발명자의 지분은 균등한 것으로 본다.

⑦ 공사는 직무발명의 실시/처분으로 일정금액이상의 기술료가 발생한 경우 기술료를 기준으로 하여 다음 각 호에 해당하는 포상금을 운영부서에 지급한다.

1. 기술료가 1천만원초과 5천만원이하인 경우 : 50만원
2. 기술료가 5천만원초과 1억원이하인 경우 : 100만원
3. 기술료가 1억원을 초과하는 경우 : 200만원

⑧ 공사는 직무발명의 실시/처분으로 일정금액이상의 기술료 발생시 해당 직무발명자에 대하여 인사규정 및 보수규정이 정하는 바에 따라 특전을 부여할 수 있다.

제22조(보상금의 지급 또는 제한) ① 출원/등록보상금 및 실시/처분 보상금은 발명자가 전직 또는 퇴직한 경우에도 이를 지급하여야 하며, 발명자가 사망한 경우에는 그 상속인에게 지급한다.

② 위탁용역 등의 결과로 산출된 산업재산권이 공사에 귀속되는 경우, 제5조의 신고를 거친 자에 한하여 보상금을 지급하되, 출원 보상금 외 기타 보상금은 지급하지 아니한다. 단, 제8조 제7호에 따라 등록된 특허에 대하여 별지 제20호 및 독창성 인정 기준(별지 제21호)에 의해 직무발명자의 독창적인 아이디어가 인정될 경우 등록 보상금을 지급할 수 있다. <개정 2024. 12. 24.>

제4장 보칙

제23조(자유발명 승계 등) 직원의 자유발명에 대하여 당해 발명자로부터 양도한다는 신청이 있을 경우 그 승계 및 보상 등에 관한 사항은 직무발명에 준한 기준을 적용하여 처리한다.

제24조(외부전문가 등의 자문) 산업재산권 업무처리를 위하여 변리사, 변호사 및 사내직무전문가의 자문을 구할 수 있으며 그 업무의 일부 또는 전부를 위임할 수 있다

제25조(발명자 등의 의무) ① 직무발명에 관한 업무를 취급하는 자 또는 발명자는 그 내용에 대한 비밀을 유지하여야 한다.

② 발명자는 당해 발명과 관련하여 출원, 심사, 심판 및 소송, 기타 처분을 위하여 공사가 필요로 하는 사항이 있을 경우에는 이에 협력하여야 한다.

제26조(기타) 사장은 필요한 경우 산업재산권에 관하여 이 지침 및 공사의 제규정·지침 등에서 정하지 아니한 세부사항을 별도로 정하여 시행할 수 있다.

제27조(관리기록부) 주관부서의 장은 별지 제8호 서식에 의한 직무발명관리기록부를 비치하고 출원·등록 및 보상금 지급사항 등을 기록하여야 한다.

부 칙

<규정 제203호, 2009. 5. 13.>

이 규정은 2009년 5월 13일부터 적용한다. 다만, 발명 보상금 지급에 관한 사항은 2009년 등록된 발명부터 적용한다.

부 칙

<규정 제229호, 2010. 5. 26.>

이 규정은 2010년 6월 7일부터 적용한다.

부 칙

<규정 제359호, 2016. 8. 23.>

이 규정은 2016년 8월 30일부터 적용한다.

부 칙

<규정 제565호, 2024. 1. 31.>

이 규정은 2024년 2월 5일부터 적용한다.

부 칙

<규정 제591호, 2024. 12. 24.>

이 규정은 2024년 12월 30일부터 적용한다.

[별표 1] 보상금 지급기준 및 지급액

[별표 2] 권리승계 및 출원결정기준
[별지 제1호 서식] 직무발명신고서
[별지 제2호 서식] 발명 상세설명서(특허/실용신안)
[별지 제3호 서식] 삭제 <2016. 8. 30.>
[별지 제4호 서식] 삭제 <2016. 8. 30.>
[별지 제5호 서식] 심사결과통지서
[별지 제6호 서식] 재심신청서
[별지 제7호 서식] 산업재산권 권리유지 포기심의서
[별지 제8호 서식] 직무발명 관리기록부
[별지 제9호 서식] 발명명세서
[별지 제10호 서식] 직무발명 심의결과표
[별지 제10-1호 서식] 심사평가표
[별지 제11호 서식] 선출원사유서
[별지 제12호 서식] 공동출원협약서
[별지 제13호 서식] 권리공유계약서
[별지 제14호 서식] 기술이전협약서
[별지 제15호 서식] 산업재산권 유지여부 평가표
[별지 제16호 서식] 기술이전 요약서
[별지 제17호 서식] 청렴유지 계약서
[별지 제18호 서식] 비밀유지 서약서
[별지 제19호 서식] 기술이전 완료확인서
[별지 제20호 서식] 산업재산권 독창성 평가표
[별지 제21호 서식] 산업재산권 독창성 인정 기준

[별표 1]

보상금 지급기준 및 지급액

(단위 : 만원)

구 분	유 형	금 액
출원 보상금	특 허	30
	실용신안	20
	디자인	10
등록 보상금	특 허	100
	실용신안	50
	디자인	30
실시·처분 보상금	기술료 1천만원 이하	수익금 30/100
	기술료 1천만원 초과 ~ 5천만원 이하	$(\text{수익금}-1,000\text{만원}) \times (20/100) + 300$
	기술료 5천만원 초과	$(\text{수익금}-5,000\text{만원}) \times (10/100) + 1,100$

[별표 2]

권리승계 및 출원결정기준

발명등급	점 수	승계여부	국내출원	해외출원
A급	75이상	○	○	○
B급	60이상~75미만	○	○	×
C급	60미만	×	×	×

[별지 제1호 서식]

직 무 발 명 신 고 서					
발 명 자	성 명	한글		생년월일	
		영문		연락처	
	주 소				
	소 속	현재		발명당시	
	직 책			지분율	
	성 명	한글		생년월일	
		영문		연락처	
	주 소				
	소 속	현재		발명당시	
	직 책			지분율	
발 명 사 항	발명의 명칭				
	발명의 성질	☐ 직무발명 (해당시에만 체크 ☐ 연구 ☐ 용역(제조, 구매 포함)) ☐ 자유발명			
	발명의 내용 및 권리취득 필요성				
	발명의 공개여부 및 계획	☐ 논문발표 ☐ 학술지 게재 ☐ 연구보고서 ☐ 기타() 발표일 : 년 월 일(첨부 : 발표내용(발표일, 학술지명 등) 사본)			
	권리 종류	☐ 특허 ☐ 실용신안 ☐ 디자인			
	발명의 현 단계	☐ 아이디어 단계 ☐ 연구개발 진행 중 ☐ 연구개발 완료 ☐ 시제품 제작 중 ☐ 시제품 테스트결과 기술실현성 입증			
	출원형태	독자 ☐ 공동 ☐ 타사공동 ☐ (회사명 :)			
	해외출원	출원 ☐ 불출원 ☐			
	우선심사 청구	청구함 ☐ 청구하지 않음 ☐			
	「산업재산권 관리규정」 제5조 제1항에 의거 직무발명 사실을 신고(양도)합니다. 20 년 월 일 신 고 인 (인) 인천공항공사 사장 귀하				

[별지 제2호 서식] 1쪽

발명 상세설명서(특허/실용신안)	
1. 발명(고안)의 명칭	
2. 발명의 상세한 설명	
가. 발명의 목적	- 발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술/문제점 - 발명이 이루고자 하는 기술적 과제
나. 발명의 설명	- 발명의 구성 및 작용 등

[별지 제2호 서식] 2쪽

다. 발명의 효과	- 성능향상, 원가절감 등
3. 도면의 간단한 설명(도면이 있을 경우만 기재)	

[별지 제2호 서식] 3쪽

4. 특허 청구 범위

※ 본란은 “발명의 상세한 설명”란에 기재된 사항 중 보호를 받고자 하는 사항을 기재하는 곳으로 1이상의 청구항으로 명확하고 간결하게 기재하시기 바랍니다.

청구항 1.

[별지 제3호 서식] 삭제 <2016. 8. 30.>

[별지 제4호 서식] 삭제 <2016. 8. 30.>

심 사 결 과 통 지 서	
수 신	
발명의 명칭	
제 목	
결 정 사 항	
1. 직무 발명 여부	
2. 공사의 승계 여부	
3. 국내외 출원 여부	
4. 기 타	
산업재산권 관리규정 제 9조 제2항에 따라 귀하의 발명에 대한 심사결과를 통지합니다. 20 년 월 일 주관부서장 (인)	

[별지 제6호 서식]

재심신청서				
신청인	성명		주민등록번호	
	소속			
	주소			
접수일자				
발명의 명칭				
재심청구사유				
「산업재산권 관리규정」 제12조 제2항에 의거 직무발명심위위원회 심사결과에 대하여 재심을 신청합니다. 20 년 월 일 신청인 (인) 직무발명심의위원회위원장 귀하				
첨부서류		재심 신청에 대한 증거서류		

[별지 제7호 서식]

산업재산권 권리유지 포기심의서				
권리 종류		특허□ 실용신안□ 의장□		
해외출원		출원□ 불출원□		
발명의 명칭				
출원일			등록일	
출원인		발명자	성명	참여율(%)
발명의 개요				
활용 실적				
권리 포기 사유				
예산 사용 실적	등록비용	유지비용		계(원)
「산업재산권 관리규정」 제20조 제1항에 의거 산업재산권 권리유지 포기를 심의요청 합니다. 20 년 월 일 신 고 인 (인)				

[별지 제8호 서식] <신설 2016. 8. 30.>

직무발명 관리기록부

(제1쪽)

발명제목			발명종류	
출원연도			등록연도	
출원번호			등록번호	
발명자	성명		생년월일	
	소속		직급(직위)	
	기여도(%)		전화번호	
	성명		생년월일	
	소속		직급(직위)	
	기여도(%)		비고	
	성명		생년월일	
	소속		직급(직위)	
	기여도(%)		전화번호	
발명개요				
지급보상금	출원		지급일자	
	등록			
실시·처분 여부	실시·처분일자		실시·처분 근거	
	실시내용			

[별지 제8호 서식] <신설 2016. 8. 30.>

(제2쪽)

발명종류 : (특허 · 실용신안 · 디자인)

[illegible]

[별지 제9호 서식] <신설 2016. 8. 30.>

발명명세서(디자인)	
1. 발명(디자인)의 명칭	
2. 발명(디자인)개요	
3. 발명(디자인)의 상세한 설명	3.1 발명(디자인)의 외관(형상, 모양, 색채, 재질 등) 설명 3.2 발명(디자인)의 용도 및 기능 설명
4. 도면 또는 사진	
5. 발명의 성질	

[별지 제10호 서식] <신설 2016. 8. 30.> <개정 2024. 12. 24.>

직무발명심의결과표			
연번	발명의 명칭	발명 등급	출원 구분
1			
2			
3			
4			
5			
6			

상기 발명에 대해 위와 같이 평가합니다.

20 년 월 일

위원장 :

(소속/성명)

(서명)

위 원 :

(소속/성명)

(서명)

위 원 :

(소속/성명)

(서명)

위 원 :

(소속/성명)

(서명)

위 원 :

(소속/성명)

(서명)

위 원 :

(소속/성명)

(서명)

위 원 :

(소속/성명)

(서명)

인천국제공항공사 직무발명 심의위원회

주) [별지10-1]에 의한 각 평가자의 평가점수를 합산 평균하여 기준점수를 산출함(소수점 첫째자리에서 반올림)

심사 평가표

구분	심사항목	평 가 내 용	점수
기술성	독창성	㉠ 문헌, 기타 자료, 다른 발명에서 찾아볼 수 없는 완전히 새로운 발명이다. ㉡ 문헌, 기타 자료에서 찾아볼 수 있거나 다른 발명을 독창적으로 개량·고안한 발명이다. ㉢ 직무상 당연히 착상 가능한 발명이다.	
	발명기술의 구성	㉠ 종래기술과 비교할 때 개량의 정도가 큰 발명 또는 종래기술의 문제해결 정도가 큰 발명이다. ㉡ 종래기술과 비교할 때 개량의 정도가 보통인 발명 또는 종래기술의 문제해결 정도가 보통인 발명이다. ㉢ 종래기술과 비교할 때 개량의 정도 또는 효과가 없는 발명이다.	
	경쟁성	㉠ 종래기술에 비해 현저한 이점이 존재한다. ㉡ 종래기술에 비해 현저한 이점이기에 다소의 부족함이 있다. ㉢ 종래기술에 비해 현저한 이점을 찾을 수 없다.	
	증명용이성	㉠ 발명기술의 내용이 기술적으로 증명되었거나 그 활용의 증명을 용이하게 할 수 있다. ㉡ 발명기술의 내용을 기술적으로 증명하는데 다소의 부족함이 있다. ㉢ 발명기술의 내용이 기술적으로 증명되지 않았거나 증명하기 어렵다.	
	기술수명	㉠ 도입기 및 성장기 초기의 기술로, 향후 활용가능기간이 길다. ㉡ 성장기 후기 및 성숙기의 기술로, 향후 활용가능기간이 보통 수준이다. ㉢ 쇠퇴기의 기술로, 향후 활용가능기간이 짧다.	
시장성	적용범위	㉠ 국내외시장 또는 복수의 시장 또는 산업분야에까지 적용 가능하다. ㉡ 국내시장 또는 단일 시장분야의 여러 제품군 또는 제품으로 적용 가능하다. ㉢ 복수제품, 타 제품군, 타 기술 분야로의 적용 가능성이 없다.	
	수요성	㉠ 현재 기술수요에 대해 요구가 많으며 그 수요는 충족되어 있지 않다. ㉡ 기술에 대한 요구가 있으나 어느 정도 충족되어 있다. ㉢ 기술에 대한 요구가 거의 없거나 파악되어 있지 않다.	
	잠재성장성	㉠ 적용 가능한 틈새시장이 존재하며, 그 잠재적 성장성도 크다. ㉡ 적용 가능한 틈새시장이 존재하나 본 발명으로는 시장 확장을 기대하기 어렵다. ㉢ 적용 가능한 틈새시장이 존재하지 않거나 틈새시장이 발생하기에 많은 제한적 요소가 많다.	
	상용화가능시기	㉠ 향후 2년 이내에 적용이 가능하다. ㉡ 향후 5년 이내에 적용이 가능하다. ㉢ 적용 가능성이 불확실하다.	
	시장진입성	㉠ 진입장벽이 거의 없거나 또는 신규 시장인 관계로 시장 선점이 가능하다. ㉡ 다소간의 진입장벽이 있으며, 이를 극복하기 위해서는 노력이 필요하다. ㉢ 진입장벽이 매우 높으며, 큰 노력을 기울여야만 극복이 가능하다.	
판단기준		10점 8점 6점 4점 2점 ㉠ ㉡ ㉢	
합 계 (100점 만점)			

- 29 -

[별지 제11호 서식] <신설 2024. 1. 31.>

선 출 원 사 유 서				
발명의 명칭				
출원번호		출원일자		
출 원 인				
소 유 권	☐ 단독 ☐ 타사공동(公社 : %, ○ ○ : %)			
출원(등록) 업무대리인	회사명		담당자	
	대표전화		E-mail	
발 명 자	성 명		소 속	
선출원 사유				
「산업재산권 관리규정」 제13조 제3항에 따라 선출원 사유서를 제출합니다.				
20 년 월 일 신 청 인 (인)				
첨 부 서 류	1. 산업재산권 업무대리인 사업자등록증 2. 협약서, 사업계획서 등 증빙서류			

공동 출원 협약서

인천국제공항공사(이하 “공사”라 한다)와 주식회사 ○○○○(이하 “○○○”이라 한다)은 산업재산권을 공동출원하기 위하여 다음과 같이 공동출원 협약을 체결한다.

제1조 (목적)

본 협약은 공동으로 출원하는 산업재산권에 대한 권리를 공유하고 행사함에 따른 제반 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (산업재산권의 출원 및 소유권)

- ① “공사”와 “○○○○”은 발명진흥법 제14조(공동발명에 대한 권리의 승계)에 근거하여 “공사”와 “○○○○”의 종업원 등이 공동 발명한 직무발명(발명의 명칭 : ○○○)에 대하여 소속 종업원 등이 가지는 지분을 승계하고 그 지분을 소유한다.
- ② “공사”와 “○○○○”은 공동명의로 출원하고, “공사”의 지분율(%), “○○○○”의 지분율(%)로 산업재산권을 공동 소유한다.
- ③ “공사(○○○○)”는 공동 산업재산권의 출원, 설정 등록업무 등을 전담 관리한다.
- ④ 산업재산권 공동 출원, 설정등록 등에 따른 비용은 “공사”와 “○○○○”의 지분율에 따라 공동 부담한다.

제3조 (산업재산권의 실시권 허락, 양도 등)

- ① “공사”와 “○○○○”은 공동 출원한 산업재산권을 제3자에게 실시권을 허락하거나 양도하고자 할 경우에는 상호간에 사전 동의를 얻

어야 한다.

② “공사”와 “○○○○”이 공동 출원한 산업재산권을 “공사”가 발주하는 공사, 구매, 용역 등에 적용하는 경우에 “공사”는 “○○○○”의 동의없이 “○○○○” 이외의 제3자에게 실시하게 할 수 있다. 단, “공사”는 “○○○○” 이외의 제3자에게 실시하게 할 경우 별도의 계약을 체결하여 기술료를 징수하여야 하며, 이에 따른 기술료 수입은 “공사”와 “○○○○”의 지분율에 따라 배분한다.

③ 제1항에 따라 실시권을 허락하거나 양도한 경우에는 지체 없이 상대방에게 허락계약서 등을 문서로 통보하여야 하며, 실시권 허락 또는 양도에 따른 기술료 수입은 지분율에 따라 배분하여야 한다

④ “○○○○”은 “공사”이외의 자를 대상으로 본 산업재산권의 실시로 매출이 발생하는 경우 그 매출금액의 일정부분을 기술료로 책정하여 지분율에 따라 “공사”에게 배분하여야 하며, 이 경우 기술료율은 3%이상으로 “공사”와 “○○○○”이 협의하여 산정 결정한다.

⑤ “공사”는 “○○○○”이 부도, 폐업 등의 경우에는 “○○○○”의 동의가 없더라도 본 산업재산권을 제3자에게 실시하게 하거나 양도할 수 있다.

제4조 (신의성실 및 상호협조 등)

“공사”와 “○○○○”은 신의를 가지고 본 협약의 각 조항을 성실히 이행하여야 한다.

제5조 (해석)

본 협약에 명시되어 있지 아니하거나 해석상 이견이 있을 경우에는 상호 협의에 의하여 결정함을 원칙으로 하되 협의가 성립되지 않을 경우는 법원의 결정에 따른다.

제6조 (부칙)

공동출원한 산업재산권이 등록된 때에는 즉시 정식 권리공유계약을 체결한다.

위와 같이 본 협약의 체결을 증명하기 위하여 본 협약서 2부를 작성하여 “공사”와 “○○○○”이 기명날인 한 후 각각 1부씩 보관한다.

20 년 월 일

협약당사자 주 소 :

인천국제공항공사 사장 ○ ○ ○ (인)

법인등록번호 :

협약당사자 주 소 :

상 호 :

대표자 : ○ ○ ○ (인)

법인(주민)등록번호 :

권리공유 계약서

인천국제공항공사 (이하 “공사”)와 주식회사○○○○ (이하 “○○○○”)이 공동개발하여 출원(등록)한 특허권 등에 대하여 다음과 같이 권리공유 계약을 체결한다.

제1조 (목적)

본 계약은 “공사”와 “○○○○”(이하 “공유자”라 한다)이 공동으로 출원 또는 등록된 특허권 등에 대한 권리를 공유하고 행사함에 따른 제반 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (범위)

계약의 효력이 미치는 특허권 등의 범위는 다음과 같다.

1. 특허법에 의한 특허권(발명의 명칭, 출원(등록)번호 및 연월일)
2. 실용신안법에 의한 실용신안권(발명의 명칭, 출원(등록)번호 및 연월일)
3. 디자인보호법에 의한 디자인권(발명의 명칭, 출원(등록)번호 및 연월일)
4. 상표법에 의한 상표권(상표명, 출원(등록)번호 및 연월일)
5. 저작권법에 의한 저작권(저작명칭, 등록번호, 등록 연월일)

제3조 (유효기간)

본 계약의 유효기간 시작일은 공유자가 본 계약서에 서명날인한 날에도 불구하고 특허 등의 출원일에 소급하며, 종료일은 특허권 등이 존속하는 기간까지로 한다. 다만, 본 계약을 유지할 실익이 적다고 판단될 때에는 상호 협의하여 계약기간을 단축할 수 있다.

제4조 (권리와 의무)

- ① 본 계약의 대상인 특허권 등에 대한 권리는 “공사”의 지분율(%), “○○○○”의 지분율(%)로 공동 소유한다.
- ② 공유자는 본 계약의 이행과 관련하여 비용부담이 예상되는 사항을 추진하고자 할 경우에는 상대방의 동의를 거쳐 착수하여야 한다.
- ③ 공유자는 계약이 존속되는 동안 신의성실의 원칙과 지분율에 따라 각각 수익을 배분하고 비용을 분담한다.

제5조 (실시권)

- ① 공유자는 독립적으로 특허권 등을 실시할 수 있다.
- ② 각 공유자가 발주하는 사업의 시공사 및 도급사(하도급사 포함)가 동 사업 수행을 위하여 특허권 등을 사용하는 경우에는 시공사 및 도급사에 대한 별도의 통상실시권 허락없이 공유자의 독립적인 특허권 등 실시로 간주한다.

제6조 (통상실시권 허락)

- ① 공유자는 제3자에게 통상실시권을 허락하고자 할 때에는 상대방의 동의를 얻어야 하며, 통상실시권을 허락한 경우에는 지체없이 상대방에게 허락계약서 등을 문서로 통보하여야 한다.
- ② 제1항의 통상실시권 허락에 따른 기술료는 제7조제2항에 의거 산출된 금액으로 하며, 통상실시권을 허락한 자가 일괄 징수하여 제8조에 의거 신고 납부한다.

제7조 (기술료)

- ① 제5조제1항에 따라 특허권 등의 실시로 매출이 발생한 공유자는 제3항에 의거 산출된 기술료에서 지분율에 해당하는 기술료를 상대방에게 납부하여야 한다.
- ② 제5조제2항에 따라 공유자의 독립적인 특허권 등 실시로 간주하

는 경우, 공유자는 시공사 및 도급사(하도급사 포함)로부터 제3항에 의거 산출된 기술료를 징수받아 상대방에게 납부하여야 한다.

③ 경상기술료 산정은 연간(1월1일~12월31일) 총매출액의 3% 이상 협의한 비율로 하며 부가가치세는 별도로 한다. 다만, 특허권 등의 특성상 불가피한 경우 원가분석에 의해 매출원가의 3% 이상을 기술료로 산정할 수 있다.

④ 본 계약의 특허권 등을 무효로 한다는 취지의 심결 혹은 취소결정이 확정된 경우에 공유자는 당해 확정일자까지의 실시에 대하여 기술료 납부 의무를 가지며 기 납부된 기술료는 반환하지 않는다.

제8조 (납부방법 및 연체료)

① 공유자는 특허권 등의 실시에 따른 매출실적이 있을 경우 연간 실적을 회계연도 종료일부터 3개월 이내에 기술료 총액과 매출내역을 상대방에게 신고하고 상호확인을 거쳐 기술료를 부과하며, 부과일로부터 30일 이내에 해당 기술료를 상대방이 지정하는 은행계좌로 납부하여야 한다.

② 공유자는 실적 신고 시에 공인회계사 등의 확인을 받은 연간 매출액을 증빙할 수 있는 결산보고서 또는 매출액명세서 등의 공인된 기술료 산출근거를 상대방에게 제시하여야 한다.

③ 제7조제2항의 매출액은 일반적으로 공정타당하다고 인정된 기업 회계 원칙 및 재무제표 규칙에 의하여 작성된 손익계산서의 매출액으로 산정하는 것을 원칙으로 하되, 본 건 특허의 실시와 관련된 매출을 증명할 수 있는 다음 각 호의 서류로 대체할 수 있다. 다만, 손익계산서의 매출액이나 다음 각호의 서류로 본 계약에 의하여 발생되는 매출액을 확정하지 못할 경우 매출액명세서를 기준으로 한다.

1. 공사계약서(내역서 포함), 세금계산서 등 공사실적 증빙자료
2. 납품/판매계약서, 세금계산서 등 매출실적 증빙자료
3. 기타 계약변경 및 국세청 신고자료 등 증빙자료

- ④ 기술료 납부책임이 있는 공유자가 기술료를 부과 받은 후 30일 이내에 기술료를 납부하지 않은 경우 납부기한의 다음날로부터 납부하는 날까지에 대하여는 연체이자율(연체가 최초 발생한 날이 속하는 달의 2개월 전 한국은행의 예금은행 가중평균 신규취급액 기준 대출 평균금리에 3%를 가산)을 가산하여 납부하여야 한다.
- ⑤ 기술료 총액과 매출내역 신고책임이 있는 공유자가 제1항의 신고기한을 경과하여 신고한 경우에는 그 경과기간에 대하여 제4항의 연체이자율에 해당하는 연체료 납부의무를 진다. 다만, 본 계약체결 이전의 매출실적에 대하여는 연체료 납부의무를 면제한다.
- ⑥ 공유자 일방이 기술료가 발생하였음에도 불구하고 매출액 관련 자료를 고의로 제출하지 않았거나 축소 제출한 경우에는 기술료 및 연체료와 별개로 미납부 기술료의 30%에 상당하는 추가금액을 불성실 가산금으로 미납부 기술료와 함께 상대방에게 즉시 납부하여야 한다.

제9조 (기록의 보관 및 확인)

- ① 공유자는 계약기간 및 계약만료 후 5년 동안 본 계약에 따른 기술료 산정에 관한 회계자료를 보관하여야 하며 상대방의 제출 요구가 있을 경우 이를 상대방에게 제출한다.
- ② 공유자는 필요에 따라 공유자의 직원 또는 상호 협의하여 위촉한 공인회계사로 하여금 기술료 산정에 관련한 상대방의 제반 서류를 조사할 수 있다.
- ③ 공유자가 상호 협의하여 위촉한 공인회계사는 제8조제3항에 따른 매출액의 결정을 위하여 통상근무 시간 중에 상대방의 필요한 장부를 열람할 수 있으며, 상대방은 공인회계사의 활동에 적극 협조하여야 한다.

제10조 (특허권 등 개량)

- ① 공유자는 본 계약의 대상인 특허권 등의 지속적인 개선 및 개량을 위하여 공동으로 노력하며 협조한다.
- ② 공유자 일방이 단독으로 특허권 등을 개량하여 새로운 특허권 등을 취득(건설기술관리법에 의한 신기술 포함)하는 경우 상대방은 이 새로운 권리에 대하여 통상실시권을 가진다.

제11조 (계약의 해지)

- ① 공유자는 급격한 경제, 사회, 기술의 변화 등으로 권리 공유의 실익이 적다고 판단할 때에는 상대방에게 권리포기의 의사를 통보하고 본 계약을 해지할 수 있으며, 이 경우 상대방에게 권리지분을 모두 양도하는 시점에 계약은 해지된다.
- ② 공유자 일방의 부도 또는 청산으로 더 이상 권리 공유가 불가능할 경우 특허권 등에 대한 잔존가액 평가를 거쳐 상대방에게 대가를 지급 하고 본 계약을 해지하는 동시에 권리를 독점할 수 있다.

제12조 (해석)

본 계약에 명시되어 있지 아니하거나 해석상 이견이 있을 경우에는 상호협의를 의하여 결정함을 원칙으로 하되 협의가 성립되지 않을 경우는 법원의 결정에 따른다.

위와 같이 본 계약의 체결을 증명하기 위하여 본 계약서 2부를 작성하여 “공사”와 “○○○○”이 기명날인 한 후 각각 1부씩 보관한다.

20 년 월 일

협약당사자 주 소 :

인천국제공항공사 사장 ○ ○ ○ (인)

법인등록번호 :

협약당사자 주 소 :

상 호 :

대표자 : ○ ○ ○ (인)

법인(주민)등록번호 :

기술이전협약서

인천국제공항공사 (이하 “공사”)와 주식회사○○○○ (이하 “○○○○”)은 공사가 보유하고 있는 기술 「○○○○(등록번호:제000000호)」 (이하 “개발기술”)의 실시와 관련하여 다음과 같이 협약을 체결하고 신의와 성실의 원칙에 따라 이를 성실히 이행하기로 한다.

제1조 (기술이전의 내용)

“공사”는 아래의 개발기술에 대해 “○○○○”이 통상실시함에 동의하고, “○○○○”은 개발기술이 원활히 실시될 수 있도록 적극 노력하기로 한다.

특허권의 명칭	등록 번호	등록일	이전/실시허락 여부(택1)
	제000000호	0000.00.00	

제2조 (실시권의 범위)

- ① 실시지역 : 대한민국 전역
- ② 실시기간 : 협약체결일로부터 3년
- ③ 실시내용 : 특허권에 기반한 제품의 생산, 사용(시공) 및 제3자를 통한 실시

제3조 (협약기간 연장)

기술실시 협약기간은 제2조의 실시기간으로 하며, “○○○○”이 본 협약을 성실히 이행 후 협약기간 만료 전 “공사”에 기간 연장을 요청하였을 경우 특별한 사유가 없는 한 “공사”와 “○○○○”은 우선 협

상하여야 한다.

제4조 (재실시권)

“공사”의 서면동의 없이는 “○○○○”은 이건 특허의 실시권을 제3자에게 양도하거나 재실시권을 허락할 수 없으며, 질권 등을 설정할 수 없다.

제5조 (기술료의 산정 및 납부방법)

- ① “○○○○”은 특허를 실시하는 대가로써 제2항에 의거 산출된 기술료를 “공사”에 납부하여야 한다.
- ② 기술료 산정은 연간(1월1일~12월31일) 본 건 특허 실시를 통해 발생한 총 매출액의 3.0%로 하며 부가가치세는 별도로 한다. 단, 제3자를 통하여 실시하는 경우 지급받은 기술료의 공사 권리지분에 해당하는 금액(부가가치세 별도)으로 한다.
- ③ 매년 발생하는 기술료는 익년 4월30일까지 “공사”가 지정하는 금융기관에 현금으로 납부하여야 한다.

제6조 (기술료 정산 및 납부)

- ① 기술료 정산을 위해 본 건 특허를 실시하는 대가로써 발생한 총 매출액 산정과 관련하여 “○○○○”은 판매 관련 장부를 성실히 기재하고 그 기록을 협약기간 만료 후 5년 동안 보관하여야 하며, “공사”의 제출요구가 있을 경우 이를 제출하여야 한다.
- ② 기술료 정산을 위해 본 건 특허를 실시하는 대가로써 발생한 총 매출액 산정과 관련하여 “○○○○”은 공인회계사 등의 확인을 받은 연간 매출액을 증빙할 수 있는 결산보고서 또는 매출액명세서 등의 자료를 회계연도 종료일부터 3개월 이내에 “공사”에 제출하여야 한다.
- ③ “○○○○”이 납부기한까지 기술료를 납부하지 아니한 경우 납부기한의 다음날로부터 납부하는 날까지에 대하여는 연체이자율(연체가

최초 발생한 날이 속하는 달의 2개월 전 한국은행의 예금은행 가중 평균 신규취급액 기준 대출평균금리에 3%를 가산)을 가산하여 납부하여야 한다.

④ “○○○○”이 기술료가 발생하였음에도 불구하고 매출액 관련 자료를 고의로 제출하지 않았거나 축소 제출한 경우에는 기술료 및 연체료와 별개로 미납부 기술료의 30%에 상당하는 추가금액을 불성실 가산금으로 미납부 기술료와 함께 “공사”에게 즉시 납부하여야 한다.

제7조 (매출액의 계산기준)

① 제5조제2항의 매출액은 일반적으로 공정타당하다고 인정된 기업 회계 원칙 및 재무제표 규칙에 의하여 작성된 손익계산서의 매출액으로 산정하는 것을 원칙으로 하되, 이 건 특허의 실시와 관련된 매출을 증명할 수 있는 다음 각 호의 서류로 대체할 수 있다. 다만, 손익계산서의 매출액이나 다음 각 호의 서류로 본 계약에 의하여 발생하는 매출액을 확정하지 못할 경우 매출액명세서를 기준으로 하고, 매출액명세서로도 확정하지 못할 경우에는 “공사”의 조사에 의하여 결정한다.

1. 공사계약서(내역서 포함), 세금계산서 등 공사실적 증빙자료
2. 납품/판매계약서, 세금계산서 등 매출실적 증빙자료
3. 기타 계약변경 및 국세청 신고자료 등 증빙자료

② “○○○○”은 본 협약에 의하여 생산 판매하는 제품을 타 주요부품 또는 타 단위제품과 결합하여 판매할 경우에는 본 협약에 의하여 생산 판매하는 제품이 단독으로 판매될 때의 국내 시장가격을 매출액으로 한다. 다만, 현재의 국내시장 가격을 결정할 수 없는 경우에는 국제시장 가격으로 한다.

제8조 (실시권 실시 과정에서의 책임)

① “○○○○”이 이 건 특허를 실시하는 과정에서 발생하는 모든 민·

형사상 책임은 전적으로 “○○○○”에게 있다.

② “○○○○”은 생산되는 특허물품에 대해 특허 등록의 표시를 하도록 한다.

제9조 (기술료의 불반환 등)

① “공사”는 기술료의 산정 및 납부에 관하여 명백한 착오가 발견된 경우 등 특별한 경우가 아닌 한 기 수령 기술료를 반환하지 아니한다.

② 이 건 특허가 무효로 된 경우에도 “공사”는 기 수령한 기술료에 대하여 반환하지 아니한다.

제10조 (권리보전)

“○○○○”은 본 건 특허에 대한 침해가 있음을 알게 된 경우에는 지체없이 그 사실을 “공사”에 서면으로 우선 통지하고, 본 특허를 침해한 자에 대하여 침해 금지에 필요한 조치 및 처리를 위해 “공사”에 적극 협조하여야 한다.

제11조 (통보의 의무)

“○○○○”은 본 협약 체결이후 법인(개인)의 주소, 대표자 등 주요사항이 변경되었을 경우 30일 이내 “공사”에 통보하여야 한다.

제12조 (실시과정에서의 표시 및 명칭)

“○○○○”은 이 건 특허의 실시와 관련한 영업 활동시 “공사”의 승인 없이 “공사”의 로고나 상호 등을 사용할 수 없다.

제13조 (실시기간의 종료)

“○○○○”은 실시기간 만료시 실시권에 관한 모든 행위를 중지하여야 하며, 실시기간 내에 본 건 특허 관련 공사(또는 제품)의 납품계약

이 성사되었거나 또는 공사중(또는 재고중)인 제품이 있을 시, 이에 대하여는 별도의 협의하에 기술료를 지불하고 만료일 이후 처리할 수 있으며, 연장 요구시 만료일 30일전까지 요청하여야 한다.

제14조 (개량발명)

① “○○○○”은 이 건 특허기술의 개량, 대체, 확장 또는 추가 발명에 의하여(이하 “개량발명”이라 한다) 타 기술에 적용하는 경우 “공사”의 승인을 득하여야 한다.

② 개량발명에 대한 특허 등 지식재산권은 “공사”와 “○○○○”의 공동명의로 출원하고, 공동명의로 소유하는 것을 원칙으로 한다. 이 경우 지식재산권의출원, 등록 및 유지 등에 있어서는 상호 협조하여야 하며, 이에 필요한 제반비용은 “공사”와 “○○○○”의 지분율에 따라 공동 부담한다.

제15조 (협약의 해지)

① “공사”는 “○○○○”이 다음 각 호에 해당하는 행위를 한 경우에는 서면으로 그 사실을 통지하고 협약해지를 요구할 수 있으며, “○○○○”은 그러한 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 “공사”에 납득할 만한 해명을 하지 아니하는 경우 계약은 자동 해지되는 것으로 한다.

1. 본 협약의 각 조항에 위반한 경우
2. 본 건 특허의 실시에 대하여 허위보고 및 기타 불법행위가 있는 경우
3. 본 협약의 체결이 허위의 표시 또는 기타 사실과 다른 보고에 의해 성립된 것을 “공사”가 인지한 경우
4. “○○○○”이 기술료를 납입기한 일로부터 6개월 이상 연체한 경우
5. 개발기술을 “공사” 사업과 경합할 목적으로 이용하는 경우
6. 기타 시장 질서를 혼란케 할 우려가 있다고 “공사”가 판단하는 경우

② “공사”는 다음 각 호의 경우, 본 협약을 즉시 해지할 수 있다.

1. “○○○○”이 파산선고를 받는 경우
 2. “○○○○”이 채권자를 위하여 그 재산을 전면 양도하거나 청산, 파산 신청 또는 회생절차 개시 신청을 하는 경우
 3. “○○○○”이 본 협약과 관련된 사업을 양도 또는 폐지하거나, 그 사업과 관련된 중요한 재산을 타인에게 양도한 경우
- ③ 제1항 및 제2항에 의하여 협약이 해지된 경우 기 납부한 기술료는 반환하지 아니한다.

제16조 (비밀유지)

“공사”와 “○○○○”은 본 협약을 통하여 얻은 상대방의 비밀을 제3자에게 누설해서는 아니 된다.

제17조 (신의 성실의 의무와 자료 협조)

“공사”는 필요한 경우 “○○○○”에 대하여 이권 특허의 실시상황과 기타 실시에 필요한 사항에 대한 설명을 요구하거나 직원(또는 대리인을 포함 한다)을 파견하여 실시관련 모든 서류와 물품 등을 조사, 확인할 수 있으며 이 경우 “○○○○”은 성실히 협조하여야 한다.

제18조 (해석 및 분쟁 해결)

본 협약에 명기되지 않은 사항 및 협약의 해석상 이의가 있을 때는 상호협의를 의하여 결정함을 원칙으로 하되 협의가 성립되지 않을 경우는 법원의 결정에 따른다.

위와 같이 본 협약의 체결을 증명하기 위하여 본 협약서 2부를 작성하여 “공사”와 “○○○○”이 기명날인 한 후 각각 1부씩 보관한다.

20 년 월 일

협약당사자 주 소 :

인천국제공항공사 사장 ○ ○ ○ (인)

법인등록번호 :

협약당사자 주 소 :

상 호 :

대표자 : ○ ○ ○ (인)

법인(주민)등록번호 :

산업재산권 유지여부 평가표			
No	특허명	심의 결과	
		유지	포기
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

상기 발명에 대해 위와 같이 평가합니다.

20 년 월 일

위원장 :

(소속/성명)

(서명)

위원 :

(소속/성명)

(서명)

위원 :

(소속/성명)

(서명)

위원 :

(소속/성명)

(서명)

위원 :

(소속/성명)

(서명)

인천국제공항공사 산업재산권 유지심의위원회

기술이전 요약서

1. 기술의 개요

가. 기술의 명칭

-

나. 기술의 개요

-

2. 기술의 내용 및 범위

가. 기술이전의 내용

-

나. 기술이전의 범위

-

3. 기술자료

가. 특허

출원번호	등록번호	등록일	발명명칭

나. 기타 기술자료

기술자료 명칭	비고

청렴유지 계약서

○ 기술실시계약명 :

○ 기술이전기관 :

○ 실시기업 :

위 기술실시계약 기술이전기관의 실무책임자 000(이하 “기술이전기관 실무책임자”라 함)와 실시기업의 실무책임자 000 (이하 “실시기업 실무책임자”라 함)는(은) 기술실시계약 체결 및 동 계약의 이행이 공정하고 투명하게 이루어질 수 있도록 다음과 같이 계약한다.

1. “기술이전기관 실무책임자”는 “실시기업 실무책임자”와의 기술이전계약 및 이의 이행에 있어,
첫째, 기술실시계약의 제반 사항을 준수하고 기술이전에 관한 제반 사항을 신속하고 공정하게 처리하겠습니다.
둘째, 기술이전과 관련하여 선물, 향응, 접대 등을 요구하거나 제공하지 않고, 부당한 강요 및 협박 등 어떠한 불법적인 행위도 행사하지 않을 것이며, 이를 위반할 시에는 관계법령에 의거 엄중히 책임지도록 하겠습니다.
셋째, 상기 청렴유지계약의 위반사항이 신고되었을 경우 신고인과 신고내용 등에 관하여 비밀을 보장할 것이며, “실시기업 실무책임자” 또는 신고인이 신고에 따른 어떠한 차별이나 불이익을 당하지 않도록 하겠습니다.

2. “실시기업 실무책임자”는 “기술이전기관 실무책임자”와의 기술이전계약 및 이의 이행에 있어,
 - 첫째, 기술이전과 관련한 일체의 불공정 행위를 하지 않겠습니다.
 - 둘째, 기술이전과 관련하여 “기술이전기관 실무책임자” 및 관련자에게 직·간접적으로 금품·향응, 기타 금전적·비금전적 대가 등의 부당한 이익을 제공하거나 받지 않겠습니다.
 - 셋째, 기술실시계약에 관한 기술을 기술실시계약의 목적 이외의 목적에 사용하지 않겠습니다.

20 년 월 일

“기술이전기관” 0000000

주 소 :

기술이전기관 실무책임자 : (인)

연 락 처 :

“실시기업” 0000000

주소:

실시기업 실무책임자 : (인)

연 락 처 :

비밀유지 서약서

- 기술실시계약명 :
- 기술이전기관 :
- 실시기업 :

상기 기술실시계약의 기술이전기관 0000와 실시기업 0000 임원 및 피용자나 그 승계인은 상기 기술실시계약의 체결에 따라 취득하는 정보 및 일체의 비밀을 제3자에게 공개하거나 누설하지 아니할 것이며, 본 기술실시계약과 관련된 비밀을 누설하여 상대방에게 손해를 끼친 경우에는 관계법·규정 및 계약에 의거하여 그 손해를 배상할 것과 제반 민·형사상의 책임을 질 것을 서약합니다.

20 년 월 일

“기술이전기관” 0000000

주소:

기술이전기관 실무책임자 : (인)

대 표 자 : (인)

“실시기업” 0000000

주 소 :

실시기업 실무책임자 : (인)

대 표 자 : (인)

[별지 제19호 서식] <신설 2024. 12. 24.>

기술이전 완료확인서

○ 기술실시계약명 :

○ 기술이전기관(갑) :

○ 실시기업 :

위 기술이전계약에 의한 실시 대상기술(붙임 1 “기술이전의 내용 및 범위”)에 관하여 기술이전기관 기술이전책임자가 동 계약서에 명기된 대상기술의 기술자료를 제공하고 기술이전을 완료하였으며, 실시기업은 이에 대한 이의가 없음을 확인합니다.

20 년 월 일

실시기업 :

주 소 :

실시기업 실무책임자 : (인)

대 표 자 : (인)

[별지 제20호 서식] <신설 2024. 12. 24.>

산업재산권 독창성 평가표

발명의 명칭		발 명 자	
발 명 종 류	☐ 직무발명 (☐ 연구 ☐ 용역(제조, 구매 포함)) ☐ 자유발명	운영부서	

심사항목	평 가 내 용	점수
창의성	㉠ 문헌, 기타 자료, 다른 발명에서 찾아볼 수 없는 완전히 새로운 발명이다. ㉡ 문헌, 기타 자료에서 찾아볼 수 있거나 다른 발명을 독창적으로 개량·고안한 발명이다. ㉢ 직무상 당연히 착상 가능한 발명이다.	
발명기술의 구성	㉠ 종래기술과 비교할 때 개량의 정도가 큰 발명 또는 종래기술의 문제해결 정도가 큰 발명이다. ㉡ 종래기술과 비교할 때 개량의 정도가 보통인 발명 또는 종래기술의 문제해결 정도가 보통인 발명이다. ㉢ 종래기술과 비교할 때 개량의 정도 또는 효과가 없는 발명이다.	
경쟁성	㉠ 종래기술에 비해 현저한 이점이 존재한다. ㉡ 종래기술에 비해 현저한 이점이기에 다소의 부족함이 있다. ㉢ 종래기술에 비해 현저한 이점을 찾을 수 없다.	
잠재성장성	㉠ 적용 가능한 틈새시장이 존재하며, 그 잠재적 성장성도 크다. ㉡ 적용 가능한 틈새시장이 존재하나 본 발명으로는 시장 확장을 기대하기 어렵다. ㉢ 적용 가능한 틈새시장이 존재하지 않거나 틈새시장이 발생하기에 많은 제한적 요소가 많다.	
적용범위	㉠ 국내외시장 또는 복수의 시장 또는 산업분야에까지 적용 가능하다. ㉡ 국내시장 또는 단일 시장분야의 여러 제품군 또는 제품으로 적용 가능하다. ㉢ 복수제품, 타 제품군, 타 기술 분야로의 적용 가능성이 없다.	
판단기준	20점 ㉠ 16점 12점 ㉡ 8점 4점 ㉢	
합 계 (100점 만점)		

심사일 : 년 월 일

심 사 자 : (인)

[별지 제21호 서식] <신설 2024. 12. 24.>

산업재산권 독창성 인정 기준

점 수	독창성 인정 여부	등록 포상금 지급 여부
70이상	○	○
70미만	×	×